1. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución, el legislador podrá:

A. Reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

B. Variar durante un tiempo determinado la información que puede tener una flexibilidad en la atención de las solicitudes.

C. Escalar de manera formal ante las entidades correspondientes las diferentes peticiones de los ciudadanos.

D. Escalar de manera integral las peticiones de los ciudadanos a estancias diferentes a las entidades prestantes del servicio.

E. Resolver de manera integral las solicitudes de los ciudadanos.

2. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos púbicos, salvo:

A. Las personas que se vean privadas de la libertad.

B. Personal que trabaje para instituciones del gobierno y que están involucradas o están siendo investigadas por algún caso fuera de la ley. C. Los casos que establezca la ley.

D. Las personas o directivas de instituciones que tengan incidencia en el cambio de estos documentos.

E. El personal que por encontrarse incluido en las reformas puedan atentar contra esta documentación.

3. Las quejas y reclamos se resolverán o contestarán siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en:

A. La Constitución Política.

B. La Regulación Constitucional.

C. La Regulación de Servicios Públicos.

D. La Reglamentación de cada Departamento.

E. Código Contencioso Administrativo.

4. Para el ejercicio del derecho de petición, según se trate del interés particular o general y su incumplimiento dará lugar a:

A. Sanciones de carácter penal.

B. La imposición de las sanciones previstas.

C. Sanciones de carácter jurídico.

D. Sanciones económicas.

E. Sanción exploratoria.

5. El destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido mediante fallo ejecutorio o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por autoridad competente, no será sometido a:

A. Una condena mayor por otra entidad a la inicialmente vinculada dentro del proceso a la que le fue proferido.

B. Otro proceso hasta que no se cumpla el primer fallo.

C. Procesos de acreditación de pruebas que dentro del proceso inicial fueron excluidas determinando no ser concluyentes.

D. Procesos en los que intervenga la misma entidad a la cual estaba adscrito al momento de empezar la ejecución del caso.

E. Nueva investigación y juzgamiento disciplinario por el mismo hecho aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

6. La sanción disciplinaria tiene función preventiva y correctiva, para garantizar la efectividad de los fines previstos en:

A. Los planes de desarrollo previstos a cada mandato presidencial en su término establecido.

B. La Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en ejercicio de la función publica.

C. Las actividades previstas en los gobiernos departamentales en los planes de ejecución legislativa.

D. Las entidades estatales presentadas para estos fines.

E. Los procesos de cambio legislativa en sesiones de las plenarias.

7. En la interpretación y aplicación de la ley disciplinaria, el funcionario competente debe tener en cuenta que la finalidad del proceso es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y:

A. Las interpretaciones de las pruebas que se presenten en el proceso.

B. Las entidades involucradas dentro del estudio del proceso.

C. Las personas que fueron afectas antes, durante y después del fallo proferido en el caso.

D. Las garantías de las personas que en el intervienen.

E. Las diferentes normativas utilizadas en el proceso de juzgamiento.

8. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o de la suspensión e inhabilidad

especial o cuando se presente el hecho que las generan, el sujeto disciplinable sancionado se encuentra:

A. Dentro de los límites establecidos en la reglamentación de cada entidad y en manual de convivencia que este exige.

B. Ejerciendo actividades de su función por fuera de la entidad en que labora.

C. Ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción.

D. Usando los recursos de la entidad para fines personales que le permiten recibir o devengar reconocimiento económico.

E. Proporcionando información sobre la entidad donde labora.

9. La ley disciplinaria se aplicará a sus destinatarios cuando incurran en:

A. Delitos que sean tan graves que lleven a penas de cárcel.

B. Faltas que por su poca gravedad no interfieren a nivel de interrupción de su libertad pero que inciden en su actividad laboral.

C. Forma proporcional directa o indirectamente en delitos que atenten contra la vida de otras personas.

D. Forma indirecta incurran en delitos que le tengan privado de la libertad.

E. Faltas disciplinarias dentro o fuera del territorio nacional.

10. Esta excento de responsabilidad disciplinaria quien realice conducta:

A. Amparado por leyes de cobertura internacional.

B. Manejen dentro de la zona del ilícito un amparo del gobierno.

C. Que por ignorancia no conozca los alcances de la norma.

D. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

E. Que no tengan como demostrarse.

11. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado desde:

A. La realización del último acto.

B. La expedición del fallo.

C. El primer día de privación de la libertad.

D. El día de arresto.

E. Desde que se inicien las investigaciones.

12. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del cargo o función, es deber de:

A. Los contratistas de cualquier entidad.

B. Los prestadores de servicio de las instituciones privadas.

C. Los servidores públicos.

D. Los ejecutivos de las empresas privadas.

E. Los empleados de cualquier empresa.

13. Aceptar sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros o celebrar contratos con estos sin previa autorización del gobierno, son considerados:

A. Delitos contra el estado.

B. Faltas de disciplina.

C. Delitos contra la ley.

D. Faltas contra institución del gobierno.

E. Prohibiciones.

14. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial o cuando se presente:

A. Dentro de los días siguientes a la falta la acción respectiva de disciplina ejercida por la institución donde pertenece el funcionario.

B. El hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función publica diferente de aquel en cuyo ejercicio cometió la falta.

C. La defensa conveniente dentro de los días requeridos para la presentación de estos, organizando de manera activa los méritos que le llevaron a cometer la falta.

D. Los descargos concernientes a la falta ante la respectiva entidad y la presentación de la correspondiente defensa.

E. La presentación de los cargos por parte de la entidad afectada.

15. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente, será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el estado durante:

A. El proceso y su fallo, cumplido el veredicto podrá seguir ejerciendo.

B. El compromiso adquirido por el demandado y la entidad afectada.

C. El cumplimiento del fallo y el pago de la multa correspondiente a la falla en la entidad afectada.

D. Cinco años siguientes a la ejecutorio del fallo correspondiente.

E. Después del pago de la multa asignada a la falta cometida.

16. Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente o sus organismos, son considerados:

A. Incompatibilidades para desempeñar cargos públicos.

B. Faltas disciplinarias contra entidades publicas.

C. Causas por las cuales los funcionarios pueden perder su libertad.

D. Cargos por los cuales los funcionarios deben pagar multa.

E. Los procesos por los cuales las entidades públicas puedan dar por terminados los contratos.

17. Todo servidor publico deberá declararse impedido para actuar en un asunto, cuando tenga interes particular y directo en su regulación, gestion, control o decisión, o lo tuviere su conyuge, compañera o compañero permanente o alguna de sus parientes dentro de:

A. Las competencias adquiridas en la entidad para la cual labore.

B. El puesto que estos llegaran a tener dentro de la misma entidad u otra entidad perteneciente al gobierno.

C. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

D. Los jefes directos que comprometidos ante el ilícito tengan un grado de culpabilidad directa o indirectamente.

E. Las empresas o entidades que permitan dentro de los términos legales directa o indirectamente la familia directa dentro del mismo circulo.

18. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones o la violación al régimen de prohibiciones, como también:

A. Los ilícitos que procedan a privación de la libertad.

B. Las faltas ante los manuales de convivencia de la entidad respectiva.

C. Las declaraciones y fallos proferidos en fallo de carácter multa torio.

D. Los ilícitos que permitan al funcionario beneficiarse a nivel económico.

E. Conflicto de intereses consagrados en la constitución o en la ley.

19. Cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden administrativo al interior de cada dependencia sin afectar sustancialmente los deberes funcionales, el jefe deberá:

A. Poner en tela de juicio ante la entidad el tipo de actuación del funcionario para su respectivo retiro de la entidad.

B. Inmediatamente llamar por escrito la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno.

C. Emplear un proceso jurídico ante la conducta del funcionario.

D. Proceder al respectivo retiro del funcionario de la entidad.

E. Comenzar un proceso juzgatorio de carácter civil.

20. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente:

A. Una denuncia ante las entidades.

B. La correspondiente verificación de documentación que lo acrediten como funcionario público y permita sus acciones.

C. La verificación correspondiente a la falta y la entidad en la que labora.

D. Iniciará la acción correspondiente si no fuere pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.
E. La procedencia de la falta.

21. El servidor público no está obligado a formular queja contra sí mismo o contra su cónyuge o pariente del cuarto grado de consanguinidad, ni por:

A. Hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.

B. El conocimiento de las causas iniciales o probables de los inicios de la problemática de lo que llevo a ocasionar la falta.

C. Las consecuencias de las faltas de otros funcionarios.

D. Las diferentes posiciones de las entidades de los funcionarios que cometieron las faltas.

E. Las presentaciones de las faltas de los funcionarios de alta gerencia.

22. Cuando la sanción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en:

A. La Fiscalía General de la Nación.

B. La Registraduria Nacional.

C. La Procuraduría General de la Nación.

D. La Presidencia de la Republica.

E. La Cámara de Representantes.

23. La competencia de servidor público se determinará teniendo en cuenta:

A. La calidad de los empleos obtenidos anteriormente.

B. La influencia de la persona que le apadrine.

C. La facilidad de comunicación a nivel empresarial.

D. La facilidad de convivencia con la alta gerencia de la institución contratante.

E. La calidad del sujeto disciplinable.

24. Los organismos y entidades de la administración pública nacional que conozcan de peticiones, quejas o reclamos, deberán:

A. Presentar la necesidad de las instituciones gubernamentales dentro de cada fase en la atención al ciudadano

B. Presentar oportunamente las soluciones como funcionarios públicos a la entidad respectiva

C. Colaborar en la consecución de las diferentes soluciones de los ciudadanos por medio de cada entidad

D. Respetar estrictamente el orden de su presentación dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición

E. Organizar de forma clara los protocolos que le permitirán al ciudadano encontrar la solución exacta a sus peticiones

25. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria fiscal o actuación de la autoridad administrativa competente o cuando se refiera:

A. A los actos que llevaron a ocasionar la falta

B. A hechos o personas claramente identificables

C. A la proporción de la multa expresa dentro de cada entidad

D. A los procedimientos que lleven a cabo la creación de las faltas y las instancias en concreto que le conocieron a la falta disciplinaria del funcionario

E. A la presentación de los hechos

26. En toda entidad pública deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se relacionen con:

A. Las instituciones a nivel Presidencial.

B. Las entidades públicas a nivel departamental.

C. Las secretarias a nivel nacional.

D. El cumplimiento de la misión de la entidad.

E. La creación de las nuevas normativas en el servicio al cliente de cada entidad.

27. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste, de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad:

A. Un informe semestral sobre el particular.

B. Las cuentas de las diferentes transacciones de la entidad correspondiente al periodo contable.

C. Un plan de trabajo en caso de eventualidades que no permitan el correcto funcionamiento de la entidad.

D. El plan de mejoramiento continuo que tiene la entidad en gestión de los funcionarios públicos.

E. Los procesos que en pos de los procedimientos y sus rendimientos a nivel nacional.

28. Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que:

A. Los funcionarios informen anomalías de otros funcionarios o entidades públicas en la prestación de sus servicios.

B. Los funcionarios presenten quejas sobre ciudadanos dentro de los procesos de atención al cliente de las entidades publicas.

C. Los ciudadanos presenten quejas en contra de los funcionarios de entidades publicas.

D. Los ciudadanos presenten quejas de otros ciudadanos en inconvenientes en la misma entidad.

E. Los ciudadanos presenten quejas de entidades públicas que no estén cumpliendo sus funciones.

29. Ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional, penal, disciplinaria fiscal o actuación de la autoridad administrativa competente o cuando se refiera:

A. A los actos que llevaron a ocasionar la falta.

B. A hechos o personas claramente identificables.

C. A la proporción de la multa expresa dentro de cada entidad.

D. A los procedimientos que lleven a cabo la creación de las faltas y las instancias en concreto que le conocieron a la falta disciplinaria del funcionario.

E. A la presentación de los hechos.

30. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la constitución y la ley, con plena garantía de:

A. La conciliación de los actos y faltas de los servidores públicos.

B. Los derechos de representación, defensa y contradicción.

C. Los servicios establecidos en cada entidad, para la prestación de servicios.

D. Los procedimientos y definiciones de las quejas dentro de cada entidad del gobierno.

E. Las planeaciones de mejoramiento continuo de cada institución.

31. Las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento, no obstante, serán objeto de:

A. Investigación dentro de las problemáticas presentadas por cada institución publica.

B. Manejo del mejoramiento continuo en la prestación de servicio de los servidores públicos.

C. Investigación, ante cualquier falta disciplinaria cometida por los servidores dentro y fuera de la institución donde labore.

D. Trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad. E. Procedencia dentro de los conflictos de cada institución.

32. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en:

A. Las actuaciones administrativas.

B. Las entidades donde laboren.

C. La explicación y los descargos ante cualquier falta cometida.

D. La presentación de los compromisos realizados con los ciudadanos en sus tramites.

E. Los requisitos de admisión para cada entidad.

33. Las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo:

A. Las problemáticas que se ocasionen por la comunicación de esta información.

B. El proceso de los requisitos en cada entidad al respecto del tema.

C. El empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información.

D. La ayuda de los carteles de las entidades púbicas.

E. Los medios de comunicación internos de las entidades departamentales.

34. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicaran las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan:

A. Falta de la misma entidad.

B. La misma jurisdicción.

C. Los mismos supuestos facticos y jurídicos.

D. Las representaciones legales dentro de cada entidad.

E. Reglamentación en la ley.

35. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el servidor público, este deberá:

A. Conseguir quien le represente de forma particular y renunciar a la entidad pública donde labora.

B. Buscar de forma rápida la asesoría de los jefes de la entidad donde labora.

C. Informar a la entidad pública responsable por su parte laboral para que se le de la licencia necesaria hasta resolver el impase que le afecta.

D. Proporcionar de forma inmediata y clara las respectivas explicaciones a la entidad donde labora. E. Declararse impedido.

36. Las autoridades darán atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental, cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá:

A. Recopilar de forma inmediata los perjuicios a los que fue sometido por parte de la entidad.

B. Reformular las quejas expuestas contra la entidad correspondiente.

C. Probar la falta de atención de la entidad prestante.

D. Probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.

E. Formular de manera expresa y por escrito las diferentes necesidades del solicitante por parte de la entidad acusada.

37. Los servidores de la Procuraduría General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, así como los Personeros Distritales y Municipales, según la órbita de competencia, tienen el deber de prestar asistencia eficaz e inmediata a toda persona que la solicite, para garantizar el ejercicio del derecho constitucional de petición. Si fuere necesario deberá intervenir ante las autoridades competentes con el objeto de:

A. Exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales.

B. Conseguir la mediación de las diferentes autoridades en cada caso, según corresponda la falta.

C. Presentar la ayuda humanitaria necesaria y la correspondiente exigencia a los ciudadanos de la ayuda correspondiente.

D. Presentar el plan de desarrollo de las actividades necesarias para la ayuda al ciudadano.

E. Proporcionar a los ciudadanos los lineamientos necesarios para presentar las quejas.

38. Si la persona interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales municipales decidir en única instancia si:

A. Se solicita nueva formulación ante otras entidades competentes expuestas por el ciudadano

B. Proporciona de manera exacta y explicita los términos por los cuales deben proceder las documentaciones exigidas

C. Se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada

D. Los plazos máximos y mínimos de entrega de los requisitos para la solicitud son precedentes

E. La necesidad existente de los documentos es exigida dentro de un proceso legal

39. Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en el ejercicio del derecho a formular consultas, no serán:

A. De ejecución inmediata o de proceso acelerado

B. De procedencia regulativa

C. De procedimiento alternativo o con doble ejecución

D. De carácter Presidencial

E. De obligatorio cumplimiento o ejecución

40. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas, constituirá falta gravísima para:

A. Las entidades que no permitan el conocimiento de los documentos establecidos.

B. El servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.

C. Los ciudadanos que en virtud de los estamentos oculten de manera precisa información a los debidos procesos.

D. Los ciudadanos que en virtud de obtener beneficios económicos no presenten los documentos correspondientes.

E. Las entidades que procedan a recibir sobornos económicos o en especie para obstaculizar el proceso.

41. Las peticiones ante las empresas o personas que administran archivos y bases de datos de carácter financiero, crediticio, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países, se regirán por:

A. Las normas de la entidad por las cuales se tenga la intervención.

B. Las entidades del gobierno que manejen el archivo central de las cuentas a nivel nacional.

C. El departamento contable a nivel gubernamental en la zona de manejo del proceso.

D. Lo dispuesto en la ley estatutaria de Habeas Data.

E. Las entidades de registro a nivel departamental.

42. El modelo estándar de control interno que se establece para las entidades del estado, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es:

A. Organizar los diferentes departamentos dentro de cada entidad al servicio de los ciudadanos.

B. Implementar mecanismos que permitan a la entidad los diferentes manejos en relación a las disposiciones para los funcionarios que recién comienzan sus labores.

C. Las organizaciones dentro de cada entidad teniendo en cuenta su labor en pos de los beneficios de la entidad.

D. Aclarar y servir de facilitador en la mediación de las faltas cometidas por los funcionarios públicos.

E. Orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

43. Las entidades deberán realizar una evaluación sobre la existencia, nivel de desarrollo o efectividad de cada uno de los elementos de control definidos, con el fin de establecer:

A. Los focos de falta constantes en los funcionarios públicos.

B. El diseño, desarrollo o grado de ajuste necesarios para su implementación y mejora.

C. El grado de insatisfacción presentado en las entidades publicas.

D. La diferencia dentro de cada entidad pública en el trato de los funcionarios.

E. La calidad del servicio de cada entidad publica.

44. El Sistema de Control Interno debe entenderse como una herramienta que comparte algunos elementos con otros sistemas, por lo tanto, es posible que la implementación de algunos de los requisitos permita:

A. Absorber las dificultades de los retrocesos de cada función del sistema actual.

B. Llevar el control de las faltas que tiene el sistema.

C. Su relevancia dentro de los vínculos en cada dependencia.

D. El cumplimiento total o parcial de requisitos de otros sistemas.

E. La asimilación total por cada funcionario.

45. La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y cumplirse con absoluta transparencia en interés común, en tal virtud, todas las personas y los servidores están obligados a:

A. Manejar de forma clara la información de la entidad donde labore.

B. Evitar las faltas de origen legal que afecten de forma directa la entidad.

C. Reaccionar ante las diferentes situaciones que permitan una excelente convivencia y bienestar.

D. Proporcionar un fortalecimiento de lis servicios de la entidad.

E. Actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

46. Las autoridades tienen el impulso oficioso de los procesos administrativos, para esto deben utilizar formularios gratuitos para actuaciones en serie, cuando:

A. Las faltas sean presentadas ante las autoridades indicadas. presentando las pruebas necesarias.

B. La naturaleza de ellas lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia.

C. Los ciudadanos así lo requieran dentro una de las competencias que tienen los debidos procesos.

D. Los funcionarios cometan faltas graves que muestren los defectos de la entidad.

E. Los ciudadanos dentro de sus derechos al debido proceso faciliten las pruebas necesarias para amonestar funcionarios públicos.

47. Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares, deberán:

A. Ser racionales y proporcionales a los fines que se persiguen cumplir.

B. Llevar el protocolo exigido en el menor tiempo posible.

C. Radicarse ante las autoridades competentes.

D. Fortalecer las normativas y llevar los registros correspondientes.

E. Proporcionar la información necesaria para el tramite exigido.

48. Se prohíbe exigir como requisito para el trámite de una actuación administrativa, declaraciones extra juicio ante autoridad administrativa o de cualquier otra índole; para surtirla bastara:

A. Declaración por escrito y con firma del implicado.

B. Declaración de autoridad competente.

C. La afirmación que haga el particular ante la autoridad.

D. Afirmación con pruebas del implicado.

E. Declaración por escrito y firmada por autoridad competente y con pruebas.

49. Se prohíbe exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa, la interposición de una acción judicial y la presentación de la copia de la providencia que ordene:

A. Los diferentes cobros por parte de los funcionarios públicos para determinados procesos.

B. Los derechos que tengan los funcionarios a la legitima defensa.

C. Los diferentes procedimientos que procedan a dar confirmación de las faltas de los funcionarios públicos.

D. Las investigaciones que permitan establecer las causas de los hechos que perjudica el funcionario publico.

E. El reconocimiento o adjudicación de derecho.

50. Cuando se está adelantando un trámite ante la administración tributaria, se prohíbe exigir:

A. Compensaciones económicas por los trámites realizados.

B. Actos administrativos, constancias, certificados que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

C. Las diferentes pruebas de las faltas cometidas a los funcionarios públicos que le permitan.

D. Las diversas pruebas de las cuales el ciudadano no tenía inicialmente en el proceso.

E. El cambio de contexto del inicio del proceso que ayuda a la verificación de las faltas cometidas.

51. Las entidades públicas contaran con los mecanismos para que cuando se este adelantando una actuación ante la administración y los documentos reposen en otra entidad pública, el solicitante pueda:

A. Por medio de un pago solicitar trámites para las copias de los documentos solicitados.

B. Por intermedio de funcionarios públicos y personal administrativo y si el caso lo amerita, apelación para el suministro de los documentos a solicitar.

C. Presentar una finalización de la actuación administrativas al no hallarse completos los documentos.

D. Indicar la entidad en la cual reposan para que ella los requiera de manera directa.

E. Proporcionar pagos para la solicitud de estos documentos.

52. En relación con los pagos que deben efectuarse ante la administración pública o ante los particulares que cumplen una función administrativa, queda prohibida:

A. El pago de dineros a los funcionarios públicos para la alteración de los comprobantes de pago.

B. La exigencia de comprobantes de pago hechos con anterioridad.

C. Utilizar la mediación de tramitadores en las competencias de pagos a la administración publica.

D. La presentación de pagos efectuados en otras entidades para fines de la administración publica.

E. La utilización de pagos de otras obligaciones en entidades públicas para cubrir la deuda con la administración publica.

53. Los niños, niñas y adolescentes podrán presentar directamente solicitudes, quejas o reclamos en asuntos que se relacionen con su interés superior, su bienestar personal y su protección especial las cuales tendrán:

A. Un estudio específico que comparten dentro de los diferentes estándares proporcionados en beneficio de la primera infancia.

B. Una forma diferente de control y de castigo en caso de hallar responsables de las faltas cometidas a los infantes.

C. Restablecimiento de las normativas regidas para los programas de bienestar social para la primera infancia a través del ICBF. D. Prelación en el turno sobre cualquier otra.

E. Presentación de acuerdo a la importancia del caso.

54. Todas las entidades del Estado o particulares que cumplan funciones administrativas, para efectos de sus actividades de atención al público establecerán:

A. Mecanismos de atención preferencial a infantes, ancianos y comunidad vulnerable.

B. Metodología de atención eficiente y rápida en pos de agilizar los procesos frente a la actuación de cada entidad.

C. La entidad que fundamentara cada caso en cuestión de definir los lineamientos de cada caso.

D. Procesos dentro de los cuales se tendrá en cuenta cada selección en preferencia de los casos más viejos.

E. Las indicaciones dentro de cada grupo social para la agilización de los casos.

55. La declaración de retención en la fuente que se haya presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando:

A. La retención no sea de montos superiores a los de la base patrimonial.

B. Tengan un aval de una entidad como lo es la contaduría nacional y que esta no presente vencimiento de más de un bimestre.

C. El pago de la retención se efectué dentro del plazo fijado para ello en el ordenamiento jurídico.

D. La retención se haya gravado en el tiempo acordado para la presentación de estas y en los términos legales permitidos.

E. Los documentos solicitados permitan las diferentes habilitaciones de los montos y tiempos estipulados para un pago en un tiempo diferente al programado.

56. La notificación se entenderá surtida para efectos de los términos de la administración, en la primera fecha de introducción al correo, pero para el contribuyente, el termino para responder o impugnar se contará desde:

A. El momento en el cual le entreguen la notificación, sea día hábil o no.

B. El día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación.

C. La fecha inicial de creación de la notificación o fecha de envío de esta.

D. La semana después de entregada la notificación.

E. La fecha de envió de la notificación.

57. La notificación de las actuaciones de la administración tributaria, deberá efectuarse a la dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, en su última declaración de renta, o mediante:

A. Carta solicitando el cambio.

B. Llamada a la línea de servicio al cliente. C. Formato de presentación de solicitudes.

D. Formato oficial de corrección de dirección.

E. Formato de representación oficial.

58. Para efectos fiscales del orden nacional y territorial, se deberá tener como información básica de identificación, clasificación y ubicación de los clientes, la utilizada por el sistema informático electrónico, registro único tributario que administra la dirección de impuestos y aduanas nacionales, conservando:

A. Los registros unificados en las centrales de datos tales como los de los bancos y centrales de riesgo.

B. Los lineamientos de notificación expedidos por las entidades publicas.

C. La misma estructura y validación de datos.

D. Las funciones específicas de cada notificación.

E. Los requisitos que debe tener su entrega.

59. Los directores de las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, una vez nombrados deberán posesionarse y prestar juramento por lo cual se obliguen mientras:

A. No presenten ninguna falta en otra entidad publica.

B. Estén en ejercicio de sus funciones.

C. Este a paz y salvo con las obligaciones adquiridas con la administración publica en los cargos anteriormente.

D. Presenten sus referencias que permitan obtener una clara imagen como funcionario.

E. Dure el periodo de prueba en el nuevo cargo.

60. Quienes tengan la representación legal de las instituciones vigiladas, los gerentes de sucursales, una vez nombrados o elegidos y antes de desempeñar dicha función deberán:

A. Posesionarse y prestar juramento por el cual se obliguen mientras estén en ejercicio de sus funciones

B. Presentar ante la entidad de la cual salió un informe de desempeño

C. Dejar una persona en reemplazo de su cargo anterior con la capacitación necesaria para que no afecte el desempeño de la entidad

D. Tener la capacitación necesaria para cumplir con el cargo al cual fue elegido

E. Proporcionar la información personal necesaria que permita realizar una visión del funcionario como persona

61. Las declaraciones diligenciadas a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, que no se presentaron ante las entidades autorizadas, se tendrán como presentadas siempre que:

A. Los documentos presentados se hayan realizados en el tiempo correspondiente dentro de las disposiciones legales existentes.

B. Los formularios no hayan sido alterados de alguna manera antes de su presentación.

C. Haya ingresado a la administración tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en dichas declaraciones.

D. No se hayan alterado los formularios después de su presentación por funcionarios que hayan sido sobornados.

E. Los formularios contengan una información verídica.

62. La DIAN para dar cumplimiento a lo establecido, verificara que el numero asignado a la declaración diligenciada virtualmente corresponda a:

A. La información que se presentan en las diferentes declaraciones anteriores.

B. La empresa que está presentando el documento, es decir que se encuentre constituida y sea legal.

C. Las documentaciones que reposen en la base de datos de la entidad.

D. La inscripción hecha por la empresa encargada de presentar la declaración.

E. El número del formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago.

63. Las actuaciones ante la administración tributaria pueden cumplirse directamente por las personas naturales o jurídicas, estas últimas a través de su representante legal, sin necesidad de apoderado. Salvo

A. Para declaración de renta que debe presentarse durante el periodo gravable.

B. Para la interposición de recursos en cualquier otro tramite, actuación o procedimiento ante las administraciones tributarias.

C. Los propios sistemas de presentación ante las entidades publicas.

D. Los recursos que presente cada empresa ante los diferentes actos de cada institución para medios comerciales.

E. Modificar de forma clara los gravámenes ya registrados.

64. El sistema de gestión de calidad y control interno de la DIAN, establece la forma en que la entidad debe alinear sus esfuerzos para el logro de los fines establecidos en su misión y visión, asegurando la coherencia entre las acciones que desarrolla y la política de la dirección, garantizando:

A. Los tramites y su transparencia en el control y servicio al ciudadano dentro de los limites establecidos por la ley.

B. La buena labor de los funcionarios dentro de los planes de mejoramiento continuo de la entidad.

C. La corrección de las faltas de los funcionarios para crear una entidad responsable.

D. El crecimiento e integración del capital humano, la eficiencia operacional y las relaciones del entorno.

E. El servicio al cliente de forma rápida y eficaz.

65. La herramienta gerencial que establece los fines y medios que orientan el desempeño de la entidad para responder a las expectativas y necesidades del Estado, es llamado:

A. Plan estratégico.

B. Norma técnica.

C. Manual de calidad y operaciones.

D. Plan de mejoramiento continuo.

E. Norma de calidad.

66. El director general de la DIAN es el responsable del establecimiento, desarrollo, mantenimiento y definición de políticas del sistema de gestión de calidad y control interno de la entidad, buscando:

A. Proporcionar la mayor cantidad de clientes satisfechos en el menor tiempo posible.

B. Garantizar los servicios de una manera eficaz demostrando la diferencia entre otras entidades.

C. Se ajuste a la naturaleza institucional y necesidades ciudadanas o del servicio publico.

D. La proporción y estabilidad dentro de cada uno de los funcionarios.

E. Realizar planes de desarrollo que proporcionen una estabilidad dentro de los funcionarios de la entidad.

67. La oficina de control interno es la instancia responsable de medir y evaluar periódicamente de manera independiente y objetiva, el desarrollo, implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad y control interno, con el fin de:

A. Organizar los planes de implementación de calidad en las entidades publicas.

B. Permitir la creacion de nuevas fuentes de empleo en las entidades del gobierno.

C. Que el departamento de servicio al cliente tenga mucha eficacia.

D. Permitir a los departamentos de cada una de las entidades publicas tener un control de las quejas presentadas por el cliente interno y externo.

E. Dar las recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento y optimización.

68. El gobierno Nacional en desarrollo de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, podrá crear sistemas nacionales de coordinación integrados por:

A. Los grupos ciudadanos que estén organizados en pro del bienestar social.

B. Autoridades nacionales y territoriales previa aceptación de estas.

C. Las empresas privadas que tengan participación dentro de las entidades del estado.

D. Los grupos internacionales que puedan entrar en la participación del bienestar social del país.

E. Los grupos étnicos que tengan participación política en nuestro país.

69. El gobierno nacional podrá suscribir convenios plan, que tendrán como objetivo implementar el presente Plan Nacional de Desarrollo y complementar:

A. Los sistemas políticos de acuerdo a las leyes estipuladas para los planes de bienestar social.

B. Vincular las entidades publicas y privadas en los planes de contingencia nacional.

C. Los planes de desarrollo especial dentro de cada cabildo indígena, teniendo prioridad sobre estos.

D. Las acciones de política que las autoridades territoriales deseen poner en marcha en consonancia con los objetivos de dicho Plan.

E. Socializar el plan de desarrollo de bienestar infantil en el tiempo de gobierno de cada periodo nacional.

70. Los convenios plan serán evaluados a través del Sistema Nacional de Evaluacionde Gestion y Resultados, el cual comprende:

A. La complementación de las quejas sucitadas dentro de las estrategias del plan en una zona especifica.

B. Ls valores asignados a el plan y los ajustes hechos a este durante su ejecusion.

C. Al sistema de seguimiento a metas de gobierno y el sistema nacional de evaluaciones.

D. Los sistemas de mejoramiento continuo en la implementación departamental y territorial de cada plan de gobierno.

E. El ajuste a este por las entidades privadas que realizan los aportes.

71. La administración de recursos de terceros que se comprometan para la ejecusion del plan nacional de desarrollo serán autorizados por:

A. La Contraloria General de la Nacion.

B. La Presidencia de la Republica.

C. La Contaduria General de la Nacion.

D. El Sistema Nacional de Riesgos.

E. Direccion General de Credito Publico.

72. Todos los convenios del Plan de Desarrollo que incluyan aportes del presupuesto nacional o recursos de participación publico – privada deberán:

A. Manifestar ante la Presidencia de la Republica, los compromisos de gastos y recursos que necesitan para su funcionamiento.

B. Ser publicados en la pagina web de la entidad publica o territorial que haya tenido la iniciativa de suscribirlo.

C. Presentar informes de gestion a la Contaduria Nacional.

D. Manifestar los compromisos de pagos y los ingresos efectuados en pro de los programas en las comunidades vulnerables.

E. Presentar los planes a desarrollar en las comunidades indígenas y afrodescendientes con mayor prioridad.

RESPUESTAS

1. A. Reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

2. C. Los casos que establezca la ley.

3. E. Código Contencioso Administrativo.

4. B. La imposición de las sanciones previstas.

5. E. Nueva investigación y juzgamiento disciplinario por el mismo hecho aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

6. B. La Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en ejercicio de la función publica.

7. D. Las garantías de las personas que en el intervienen.

8. C. Ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción.

9. E. Faltas disciplinarias dentro o fuera del territorio nacional.

10. D. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.

11. A. La realización del último acto.

12. C. Los servidores públicos.

13. E. Prohibiciones.

14. B. El hecho que las generan el sujeto disciplinable sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función publica diferente de aquel en cuyo ejercicio cometió la falta.

15. D. Cinco años siguientes a la ejecutorio del fallo correspondiente.

16. A. Incompatibilidades para desempeñar cargos públicos.

17. C. Cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

18. E. Conflicto de intereses consagrados en la constitución o en la ley.

19. B. Inmediatamente llamar por escrito la atención al autor del hecho sin necesidad de acudir a formalismo procesal alguno.

20. D. Iniciará la acción correspondiente si no fuere pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.

21. A. Hechos que haya conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que le impongan legalmente el secreto profesional.

22. C. La Procuraduría General de la Nación.

23. E. La calidad del sujeto disciplinable.

24. D. Respetar estrictamente el orden de su presentación dentro de los criterios señalados en el reglamento del derecho de petición 25. B. A hechos o personas claramente identificables

26. D. El cumplimiento de la misión de la entidad.

27. A. Un informe semestral sobre el particular.

28. C. Los ciudadanos presenten quejas en contra de los funcionarios de entidades publicas.

29. B. A hechos o personas claramente identificables.

30. B. Los derechos de representación, defensa y contradicción.

31. D. Trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad.

32. A. Las actuaciones administrativas.

33. C. El empleo de tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información.

34. C. Los mismos supuestos facticos y jurídicos.

35. E. Declararse impedido.

36. D. Probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo de perjuicio invocados.

37. A. Exigirles, en cada caso concreto, el cumplimiento de sus deberes legales.

38. C. Se niega o se acepta total o parcialmente la petición formulada

39. E. De obligatorio cumplimiento o ejecución

40. B. El servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con la ley disciplinaria.

41. D. Lo dispuesto en la ley estatutaria de Habeas Data.

42. E. Orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

43. B. El diseño, desarrollo o grado de ajuste necesarios para su implementación y mejora.

44. D. El cumplimiento total o parcial de requisitos de otros sistemas.

45. E. Actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.

46. B. La naturaleza de ellas lo haga posible y cuando sea asunto de su competencia.

47. A. Ser racionales y proporcionales a los fines que se persiguen cumplir.

48. C. La afirmación que haga el particular ante la autoridad.

49. E. El reconocimiento o adjudicación de derecho.

50. B. Actos administrativos, constancias, certificados que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación.

51. E. Proporcionar pagos para la solicitud de estos documentos.

52. B. La exigencia de comprobantes de pago hechos con anterioridad.

53. D. Prelación en el turno sobre cualquier otra.

54. A. Mecanismos de atención preferencial a infantes, ancianos y comunidad vulnerable.

55. C. El pago de la retención se efectué dentro del plazo fijado para ello en el ordenamiento jurídico.

56. B. El día hábil siguiente a la publicación del aviso en el portal o de la corrección de la notificación.

57. D. Formato oficial de corrección de dirección.

58. C. La misma estructura y validación de datos.

59. B. Estén en ejercicio de sus funciones.

60. A. Posesionarse y prestar juramento por el cual se obliguen mientras estén en ejercicio de sus funciones

61. C. Haya ingresado a la administración tributaria un recibo oficial de pago atribuible a los conceptos y periodos gravables contenidos en dichas declaraciones.

62. E. El número del formulario que se incluyó en el recibo oficial de pago.

63. B. Para la interposición de recursos en cualquier otro tramite, actuación o procedimiento ante las administraciones tributarias.

64. D. El crecimiento e integración del capital humano, la eficiencia operacional y las relaciones del entorno.

65. A. Plan estratégico.

66. C. Se ajuste a la naturaleza institucional y necesidades ciudadanas o del servicio publico.

67. E. Dar las recomendaciones y sugerencias para su mejoramiento y optimización.

68. B. Autoridades nacionales y territoriales previa aceptación de estas.

69. D. Las acciones de política que las autoridades territoriales deseen poner en marcha en consonancia con los objetivos de dicho Plan.

70. C. Al sistema de seguimiento a metas de gobierno y el sistema nacional de evaluaciones.

71. E. Dirección General de Crédito Publico.

72. B. Ser publicados en la pagina web de la entidad publica o territorial que haya tenido la iniciativa de suscribirlo.